

1500282-54.2022.8.26.0531

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500282-54.2022.8.26.0531 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500282-54.2022.8.26.0531

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2141494/2022 - DEL.POL.ARIRANHA, 2141494 - DEL.POL.ARIRANHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON UILER PIRES DO AMARAL SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

MAICON UILER PIRES DO AMARAL SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 22h40min, na Rua São José, nº 457, na cidade de Ariranha, Comarca de Santa Adélia, acompanhado de terceiros não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante violência, restrição da liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Rosely Christina Soares de Carvalho Gutierrez, diversas joias, dinheiro, talão de cheques, um aparelho celular da marca Samsung, cartão bancário e do plano de saúde e documentos pessoais.

De início, registro que no curso da investigação, acolhendo representação da autoridade policial, foi decretada a prisão temporária do investigado Maicon em 08

de junho de 2022 (fls. 49/51 do apenso 1500308-52.2022.8.26.0531), sendo preso na mesma data (fls. 56/59 do citado apenso). A prisão temporária foi prorrogada em decisão proferida aos 30 de junho de 2022 (fls. 96/98 do apenso) Finalizado o inquérito policial, a denúncia ofertada foi recebida em 05 de agosto de 2022. E acolhendo representação da autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 435/440). O réu foi citado (fls. 544/545) e apresentou, por meio de seu Causídico, resposta à acusação (fls. 492/532).

Não sendo vislumbradas as hipóteses autorizadas da absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da peça acusatória, oportunidade em que foi indeferido requerimento da Defesa para realização de perícia datiloscópica no talão de cheques subtraído e apreendido na residência do acusado (fls. 546/547).

Em audiência de instrução realizada em 18 de outubro de 2022, foi colhido o depoimento da vítima, das testemunhas de acusação Fábio de Souza Arcas, Lisa Maria Riva, Dirceu Marques Fernandes Júnior e Rafael Braguini de Comarca, e das testemunha de defesa, ouvidas como informantes, Rosana Pires do Amaral, Robison Rodrigo Florentino e Lodir Pires do Amaral. Por fim, foi o réu interrogado. (fls. 598/599).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais escritos. O Ministério Público pugnou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 611/622)

A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas, defendendo que o talão de cheques (subtraído) foi forjado pelos policiais na casa do acusado, assim como a inexistência de provas seguras da participação do réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de receptação ou furto, sustentando a ausência de prova acerca do emprego de violência ou grave ameaça e do uso de arma de fogo. Em caso de condenação, postulou a fixação da pena no mínimo legal e a revogação da prisão preventiva (fls. 625/668).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade da infração encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), imagens da câmera de segurança (link a fl. 47), boletim de ocorrência relativo ao cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 63/65), auto de exibição e apreensão (fl. 72), auto de entrega (fl. 75), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 73), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A autoria, por sua vez, é inconteste.

A vítima Rosely Christina Soares de Carvalho Gutierrez, em sede policial, declarou: "no dia 20/05 saiu de casa por volta 19h20 e retornou por volta das 22h40; que ao chegar em casa, guardou o seu carro na garagem e ao fechar o portão da garagem (manualmente) foi surpreendida por três homens que anunciaram o assalto e que um deles apontou uma arma; declara que apenas um dos homens estava armado, com uma arma de cor prata, a qual não sabe identificar. Narra que os indivíduos anunciaram o assalto e a levaram para o interior da garagem, ainda com o carro aberto, um dos indivíduos pegou a carteira da declarante - contendo R\$80,00 (oitenta reais), cartão bancário do Banco do Brasil - de titularidade da declarante, um talonário de cheque do Banco do Brasil, cartão do plano de saúde UNIMED, cartão APEOESP, documentos pessoais (RG, CNH, CPF, título de eleitor e carteira de vacinação), - além disso, pegaram a chave do carro e a chave da casa, após, um dos assaltantes fechou a porta do carro. A própria a declarante abriu a porta da casa e os assaltantes a levaram para o quarto; pergutaram se havia mais dinheiro e a declarante negou, pergutaram se havia mais alguém na casa e a declarante disse que morava sozinha; os assaltantes então, foram em busca das joias, no próprio quarto da declarante; que acharam três porta-joias na penteadeira do quarto e os pegaram, amarrando-os em uma blusa de moletom de cor vermelha da declarante; o indivíduo que estava com a arma mandou um dos assaltantes ficar com a a declarante no quarto e os outros dois foram em busca de mais joias, inclusive o indivíduo que estava com a arma disse "eu estou procurando mais joias, se você tiver mentindo e eu achar, eu volto aqui e te mato"; após, vasculharem a casa, a declarante ouviu o som da buzina

do guarda da rua e disse "o guarda da rua buzinou, é melhor vocês irem embora"; a partir disso, os assaltantes pediram se havia um cadarço, a declarante negou, e um deles pegou uma extensão e amarrou as pernas e as mãos da declarante; em seguida, um dos assaltantes pegou um par de luvas de lycra e amordaçou a declarante; após, levaram o celular da declarante e disseram "não chame a polícia, se não você vai ver o que vai acontecer"; em seguida, os indivíduos foram embora, levando também as chaves do imóvel. Após algum tempo, tendo certeza de que os indivíduos foram embora, a declarante conseguiu tirar as luvas da boca e se desamarrar; que depois, através de seu telefone fixo, ligou para sua cunhada dizendo o que havia acontecido e que estava indo para a casa de seu irmão em Santa Adélia/SP. A declarante pegou a chave reserva do carro e foi até a casa de seu irmão, deixando sua residência aberta; ao chegar na casa de seu irmão, retornou para sua casa em Ariranha, acompanhada do mesmo, para poder fechar o imóvel porque achou uma chave reserva da casa e apenas no dia 21/05, por volta das 11h00, acinou a polícia militar; e, informa que não acionou antes, pois foi ameaçada e temia pela sua integridade física. Informa que os assaltantes estavam de máscaras e capuz, que não conseguiu ver integralmente seus rostos e que sempre que olhava, eles mandavam abaixar a cabeça. Após acionar a polícia, integrantes desta unidade elaboraram o boletim de ocorrência e a declarante narrou aos policiais que os indivíduos estavam de luvas e que não se recordavam com certeza dos fatos; que no domingo de manhã (22/05), recordou da dinâmica do roubo e que os indivíduos abriram alguns móveis, estando eles sem luvas, e então, foi acionado o concurso de perícia. Quando estava mais calma, a declarante fez um levantamento dos objetos subtraídos, que além dos objetos mencionados acima, dentro dos porta-joias levados, havia diversas bijuterias e semi joias, as quais a declarante não sabe precisar a quantidade; que nos porta-joias também estavam algumas peças de ouro, sendo: 2 (dois) pares de brinco de ouro - um com uma pedra azul e outro de libélula; um cordão de ouro; 4 (quatro) pingentes de ouro, sendo um de cara de cachorro com brilhantes e um uma pomba da paz com um ramo; e, 2 (dois) anéis de ouro, sendo um com uma pedra de rubi e outro sendo de três alianças (três cores do ouro)." (fl. 10/11)

Em juízo, a vítima Rosely declarou que na noite dos fatos saiu com sua cunhada para assistir um show e quando retornou para sua casa, abriu o portão da garagem, que não era elétrico, para entrar e quando foi fechar o portão, percebeu um carro passando e parando na esquina próxima, o que, entretanto, não lhe chamou nenhuma atenção. Quando fechava o portão, viu que três elementos descenderam correndo pela rua, mas também não pensou que pudesse ser alguma coisa consigo mesma, visto que ainda era muito cedo. Quando percebeu, os assaltantes já estavam próximos e, com a arma de fogo, anunciaram o assalto, repetindo assim "perdeu, perdeu". Contou que os assaltantes imediatamente a colocaram para dentro e fecharam o portão, sendo que o carro ainda estava aberto na garagem. Os assaltantes pegaram a bolsa, o celular e a chave do carro, pensando que eles iriam embora, mas foi então que os assaltantes perguntaram quantas pessoas havia dentro da casa e quando respondeu que não havia nenhuma pessoa, apenas ela, um dos roubadores disse para que abrisse a casa. Entraram na casa e eles (roubadores) fecharam a porta e começaram a tirar anel, corrente, e outras coisas, tudo o que tinha de joias. Os assaltantes então perguntaram onde era o cofre, respondendo que não tinha cofre, pois estavam na casa de uma professora do estado, aposentada. Então eles pediram pelas joias e foi quando os levou até o quarto e entregou os três porta-joias que tinha, onde havia muito mais bijuterias do que joias; contudo, as joias que tinha eram de família. Os assaltantes pegaram as três caixas e a encaminharam para um quarto, onde ficou com um deles tomando conta. Antes disso, quando os assaltantes a empurraram para dentro da garagem, viu que todos estavam mascarados, contudo, ergueu a cabeça e conseguiu ver os olhos de um dos assaltantes, quando ele falou para abaixar e não olhar. Afirmou que o olho do assaltante a marcou. Continuou narrando que após a colocarem no quarto, um permaneceu com ela, vigiando, enquanto os outros foram vasculhar a casa, na esperança de pegar mais joias, mas como não encontraram mais joias, voltaram com a arma e a ameaçaram, dizendo que se a declarante estivesse mentindo, voltariam e a matariam. Depois de um tempo os assaltantes voltaram, a amordaçaram, amarraram, colocaram uma luva na sua boca e disseram que iriam embora, advertindo-a

para não chamar a polícia, pois, do contrário, voltariam. Então os assaltantes saíram, bateram a porta, levaram a chave do carro e foram embora. Contou que enquanto estava sentada, com um dos assaltantes tomando conta dela, um deles, tipo de um chefe, voltou e perguntou onde tinha cadarço e diante disso pensou que a matariam. Respondeu que não tinha e então o assaltante olhou para a televisão, e viu o fio pendurado e tentou arrancá-lo, mas não conseguiu; então ele correu para a sala e viu uma extensão e a pegou. O roubador pediu que juntasse as pernas e começou a amarrá-la pelos tornozelos e foi subindo, até que juntou as duas mãos da declarante e amarrou bem apertado. Em seguida, esse assaltante pediu para a vítima tirar a máscara que usava e ele colocou um par de luvas na sua boca; que antes disso disse para o assaltante que não iria gritar, mas ele respondeu que precisava ter a certeza de que não o faria. Informou ter visto apenas uma arma de fogo e teve a impressão que o assaltante que estava com a arma de fogo era o líder. Questionada sobre o reconhecimento do acusado Maicon na fase policial, esclareceu que quando colocado os indivíduos para reconhecimento, imediatamente reconheceu um deles, pelo olhar, como um dos assaltantes. Confirmou que na delegacia foram colocadas outras pessoas junto àquela que reconheceu; foram colocadas quatro pessoas. Não soube dizer se a pessoa a quem reconheceu era quem empunhava a arma de fogo, esclarecendo que no momento em que ergueu a cabeça para um dos assaltantes, fixou apenas seus olhos, não vendo a mão dele e, assim, não pode dizer se era este que estava com a arma de fogo. Explicou que apenas um dos assaltantes estava com arma; que quando se aproximaram da entrada de sua casa, observou que um deles trazia uma arma na mão e, depois, os três assaltantes, ao mesmo tempo, a empurraram para dentro da garagem e foi nesse momento em que olhou para o mais próximo, mas não se lembra se era esse que estava com a arma. Não percebeu na fala dos assaltantes nenhum sotaque diferente que não fosse da nossa região; um falava mais, o comandante. Confirmou que foi subtraído um talão de cheques, o celular, ressaltando que o talão de cheques foi encontrado e devolvido. Segundo os policiais disseram, esse talão foi encontrado na casa de um dos assaltantes e acredita que o talão de cheque não foi usado, visto que o tinha sustado. Contou que ficou meio paralisada quando os assaltantes a amarraram e falaram para não chamar a polícia, ficando uns cinco minutos parada sem conseguir fazer nada; depois pensou que teria que agir, abaixou a cabeça e conseguiu tirar a luva da boca com a mão e, em seguida, aos poucos foi se desamarrando. Saiu e viu que o carro estava na garagem, mas os assaltantes tinham levado a chave e, por isso, pegou a chave reserva e saiu, deixando a casa aberta, visto que não tinha como fechar; foi até Santa Adélia pedir socorro para seu irmão, o qual insistiu para procurar a polícia, mas estava em estado de choque, pois em sua cabeça os assaltantes ainda diziam que voltariam caso avisasse a polícia e, por conta disso, apenas comunicou a polícia no dia seguinte, ao meio dia, mais ou menos. Disse que dormiu na casa do seu irmão e só no dia seguinte avisou a polícia. Às perguntas da Defesa, respondeu que a estatura dos assaltantes era de mediana a mais alta; um era mais alto, outro mais baixo; a estatura era de média a alta. Os três assaltantes estavam com o rosto coberto, que um deles estava com uma blusa de moletom puxada para a frente e máscara, o outro estava com gorro e máscara; que todos eles estavam de certa forma, protegidos. Reiterou que foi intenso o momento em que observou o olhar de um dos assaltantes. Que não se demorou olhando, mas o olhar desse assaltante a marcou muito. Explicou que não poderia reconhecer o rosto dos assaltantes, visto que eles estavam de máscara, mas o olhar reconheceria. Sobre o reconhecimento na fase policial, disse que foram colocados quatro indivíduos. Somente recuperou o talão de cheques, o cartão do banco que os assaltantes jogaram próximo a uma escola, a chave do carro, que os assaltantes jogaram na entrada de uma estrada, e também a identidade, que segundo o policial lhe disse, teria sido informado o local em que dispensada, dentro de um saquinho. A testemunha Fábio de Souza Arcas, na fase extrajudicial, prestou o seguinte depoimento: "que é Policial Militar e 21/05/2022 foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo Roubo à residência. No local, a vítima - a senhora ROSELY CHRISTINA SOARES DE CARVALHO GUTIERREZ - narrou que chegou em sua casa por volta das 22h40 no dia anterior, e, enquanto abria o portão, foi abordada por três indivíduos, estando um armado. No interior da casa, a vítima foi questionada se

havia algum cofre e informou que não; que os indivíduos levaram brincos, pingentes, anéis e corrente de ouro; além da quantia de R\$70,00 (setenta reais), um talonário de cheques do Banco de Brasil, cartões bancários, alguns documentos pessoais (RG e CNH) e um celular da marca Samsung." (fl. 45).

Em juízo, conforme fidedigna transcrição apresentada pelo Ministério Público, a testemunha Fábio relatou que foram acionados no dia 21 para atender a Dona Rosely e ela relatou que estava chegando em casa por volta das 22 horas e 40 minutos, quando três indivíduos chegaram na casa dela no momento em que descia do carro para abrir o portão, sendo que um deles estava armado. Disse que a vítima ainda narrou que a levaram para dentro da casa, a amarraram, perguntaram se tinha cofre, ao que ela respondeu que não. Segundo a vítima informou foi subtraída a quantia de setenta reais em dinheiro, talão de cheques do banco do Brasil, brincos, pingentes, um celular, documentos pessoais, além dos cartões bancários. O depoente ressaltou que não participou de nenhuma das diligências na casa do acusado, apenas elaborou o boletim de ocorrência do dia 21. Conhece o acusado Maicon Uiler e segundo informações que lhe chegam de populares, é que Maicon pratica a traficância em Ariranha. Disse também que receberam informações de que Ariranha, e toda a região do Batalhão 30, havia recebido alguns moradores transitórios ou não vindos da baixada santista ou do litoral, com a intenção de praticarem alguns roubos. Às perguntas da Defesa, respondeu que apenas foi chamado, acionado pelo COPOM, para fazer a ocorrência no dia posterior ao fato e que se não estiver enganado, os fatos se deram no dia 20, às 22 horas e 40 minutos, sendo acionado pela vítima no dia 21, para fazer a ocorrência.

A testemunha Lisa Maria Riva (policial civil), em juízo, disse que no dia 20 de maio três indivíduos renderam a senhora Rosely, no momento em que chegava em casa e guardava o carro; que quando a vítima foi fechar o portão, apareceram os três indivíduos, sendo que um deles apontou uma arma de fogo para a vítima e a levaram para dentro de casa. Consta que de dentro do carro da vítima os assaltantes subtraíram a carteira dela e que foi a própria vítima quem abriu a porta de casa para os assaltantes entrarem; em seguida, os roubadores colocaram a vítima dentro de um quarto, onde a amordaçaram e amarraram; um dos indivíduos ficou cuidando dela e, então, começaram a vasculhar a casa, levando joias. Ressaltou que, se não se engana, levaram três porta-joias, contendo bijuterias, semijoias, e joias de ouro legítimas, bem como o talão de cheques e o celular da vítima também; e depois de algum tempo os indivíduos foram embora e a vítima conseguiu se desamarrar, ligou para o irmão e foi para Santa Adélia. Disse a depoente que o carro da vítima não foi levado, somente a chave. Mencionou que não estava na Delegacia quando foi feito o reconhecimento pela senhora Rosely. No mais, conhece o acusado Maicon de quando houve o flagrante do cumprimento, e de vista da cidade de Ariranha. Contou que durante o cumprimento do mandado de busca, dias após o roubo, foi encontrado o talão de cheque na mochila do Maicon, esclarecendo, no entanto, que não participou da busca na casa de Maicon, que foi feita por policiais militares, sabendo, contudo, que foi encontrado o talão dentro da mochila do acusado, no interior da casa dele. Que se não se engana, a busca foi feita no dia 08 de junho. Às perguntas da Defesa, confirmou que houve uma busca anterior na casa do acusado Maicon, da qual também não participou.

A testemunha Dirceu Marques Fernandes Junior, em sede policial, prestou o seguinte depoimento: "que, nesta data, deflagrou operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal do Fórum de Santa Adélia/SP, exarado nos autos do Processo nº: 1500298-08.2022.8.26.0531. Para isto, o depoente se deslocou até a residência do investigado MAICON UILER PIRES DO AMARAL SILVA situada Rua Dione Pinotti Bergamaschi, nº 072, nesta cidade. No local, informa o depoente encontrou o investigado MAICON UILER PIRES DO AMARAL SILVA, a genitora do investigado Rosana Pires do Amaral e Robson Rodrigo Florentino, namorado desta. Ato contínuo, o depoente leu e exibiu o presente mandado de busca e apreensão ao investigado e a sua genitora; assim, o policial militar iniciou o varejamento no imóvel e encontrou escondido dentro de uma mochila no quarto do investigado MAICON: 01(um) talão de cheque contendo 06 (seis) folhas, do Banco do Brasil em nome Rosely Christina

Soares de Carvalho Gutierrez, o qual é produto de roubo ocorrido nesta cidade; um aparelho celular da marca Motorola, na cor chumbo; 01(uma) corrente de material dourado e a cédula de identidade do investigado. Em seguida, indagou o investigado MAICON UILER PIRES DO AMARAL SILVA acerca do talão de cheques encontrado em sua mochila e o investigado permaneceu calado; entretanto, o depoente afirma que tomou conhecimento de outro policial militar que o investigado em uma outra oportunidade na qual foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação de um aparelho celular o mesmo confirmou, informalmente, que participou, juntamente, com dois indivíduos da baixada santista de um crime de roubo ocorrido nesta cidade." (fl. 68).

Em juízo, a testemunha Dirceu relatou que participou do cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de Maicon. A princípio, não sabiam detalhes da operação, apenas tomaram conhecimento do local a ser diligenciado e do indivíduo investigado, quando tiveram contato como Delegado de Polícia de Ariranha, Dr. Gilberto, que lhe entregou os mandados de busca para cumprimento. Não conhece Ariranha direito e portanto não se recorda do nome da rua e bairro do imóvel. Pelo que se recorda, foram em duas equipes de força tática nesse dia, em dois locais diferentes. A própria polícia civil foi dar cumprimento em outro local. Contou que quando chamaram na residência, perto das seis horas da manhã, chegou a mãe do acusado, que, se não se engana, atendia pelo nome de Rosana, a quem foi lido o documento, sendo que a mãe de Maicon autorizou e acompanhou a vistoria feita em sua casa. Ressaltou que inclusive, a referida senhora até indicou onde seria o quarto de Maicon, explicando o depoente que o quarto do Maicon era como se fosse uma edícula, um quarto nos fundos da residência. Na residência, na parte da frente, estava a mãe de Maicon com o seu namorado e ela indicou que o quarto em que Maicon dormia era nos fundos e, sendo assim, foram até o quarto para dar cumprimento ao mandado. Por ser encarregado da equipe, o depoente ficou na porta dando segurança, junto com a Dona Rosana, e acompanharam quando o policial Braguini, em cumprimento ao mandado, localizou em uma mochila de Maicon o talão de cheques, com seis folhas, em nome da dona Rosely Gutierrez, bem como uma pulseira dourada e um celular, do qual não se lembra de muitos detalhes, ressaltando que Maicon não soube explicar a procedência do aparelho. Dentro da mochila foi encontrado ainda o documento de Maicon. E por essa razão foi dada ordem de prisão para o acusado e ele foi conduzido ao plantão e o Delegado tomou as medidas de polícia judiciária no próprio plantão de Ariranha. Ressaltou que no dia da busca e apreensão se recorda que Maicon estava em seu quarto e se recorda que Maicon falou informalmente que tinha participado de um roubo em data anterior, com outros dois indivíduos que seriam da baixada, mas não se recorda de de Santos, Guarujá ou São Vicente; que o acusado falou que o roubo havia sido da dona Rosely, uma idosa, uma senhora já. Informou que não conhecia Maicon, visto que a maior área de atuação do depoente é no município de Catanduva. Reiterou que quem encontrou o talão de cheques foi o cabo Braguini. Às perguntas da Defesa, respondeu que durante a busca no quarto de Maicon, focou mais na segurança, ficando na porta, visto que tinha mais pessoas no interior da residência, inclusive a genitora de Maicon com o seu namorado. Contou que, inclusive, o namorado da genitora de Maicon atentou contra a equipe no momento da saída e tiveram que utilizar de força física para conter o indivíduo. Pelo ânimo mais exaltado por parte da família de Maicon, focou mais na segurança, porém permaneceu na porta do quarto de Maicon, em apoio ao policial Braguini. Disse não recordar se no dia da busca estavam em três ou quatro policiais em sua equipe, explicando que haviam outras equipes da Força Tática, mas que se dirigiram para outros locais. Informou que, se não estiver enganado, eram quatro policiais, contando com o declarante, em sua equipe. Contou que quando algemaram Maicon e foram o conduzir até a viatura, o companheiro da mãe dele atentou contra a equipe, visto que se posicionou bem no corredor que dava acesso ao portão da frente da residência. Respondeu não se recordar da cor da mochila em que foi encontrado o talão de cheques ou do banco emissor, apenas se recordando que havia seis folhas de cheque. Maicon não ofereceu resistência.

A testemunha Rafael Braguini de Camargo, na fase extrajudicial, prestou o seguinte depoimento: "que, nesta data, deflagrou operação para cumprimento de mandado de

busca e apreensão domiciliar expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal do Fórum de Santa Adélia/SP, exarado nos autos do Processo nº: 1500298-08.2022.8.26.0531. Para isto, o depoente se deslocou até a residência do investigado MAICON UILER PIRES DO AMARAL SILVA situada Rua Dione Pinotti Bergamaschi, nº 072, nesta cidade. No local, informa o depoente encontrou o investigado MAICON UILER PIRES DO AMARAL SILVA, a genitora do investigado Rosana Pires do Amaral e Robson Rodrigo Florentino, namorado desta. Ato contínuo, o depoente leu e exibiu o presente mandado de busca e apreensão ao investigado e a sua genitora; assim, o policial militar iniciou o varejamento no imóvel e encontrou escondido dentro de uma mochila no quarto do investigado MAICON: 01(um) talão de cheque contendo 06(seis) folhas, do Banco do Brasil em nome Rosely Christina Soares de Carvalho Gutierrez, o qual é produto de roubo ocorrido nesta cidade; um aparelho celular da marca Motorola, na cor chumbo; 01(uma) corrente de material dourado e a cédula de identidade do investigado. Em seguida, indagou o investigado MAICON UILER PIRES DO AMARAL SILVA acerca do talão de cheques encontrado em sua mochila e o investigado permaneceu calado; entretanto, o depoente afirma que tomou conhecimento de outro policial militar que o investigado em uma outra oportunidade na qual foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação de um aparelho celular o mesmo confirmou, informalmente, que participou, juntamente, com dois indivíduos da baixada santista de um crime de roubo ocorrido nesta cidade." (fl. 69)

Em juízo, a testemunha Rafael relatou que estava junto com o Tenente Fernandes, no dia dos fatos, e prestavam apoio à Polícia Civil do Município de Ariranha, sendo que cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência. Chegando no local, encontraram e informaram a senhora Rosana, que é a genitora de Maicon, sobre o mandado de busca e apreensão no domicílio, e ela adentrou juntamente com os policiais na casa. Em uma edícula, na parte dos fundos, os policiais conseguiram abordar Maicon, sendo que a genitora e Maicon acompanharam as buscas que o depoente fez. O depoente localizou dentro de uma mochila, no quarto em que Maicon estava, um talão de cheques com seis folhas, no nome da vítima de roubo ocorrido em data anterior. Havia também um aparelho celular, uma pulseira dourada, não sabendo dizer se era de ouro, e o documento de identificação de Maicon. Ressaltou que Maicon foi indagado, mas ficou calado e não quis relatar nada para os policiais. Maicon não ofereceu resistência. Relatou que após ter sido dada voz de prisão a Maicon o padraсто dele tentou intervir durante a condução até a viatura; que houve uma resistência e o homem tentou agredir os policiais, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e, por isso, também foi conduzido, juntamente com Maicon, até o plantão policial. Esclareceu que no dia das buscas o comandante, tenente Dirceu, permaneceu na porta da edícula, na parte dos fundos, juntamente com Maicon e a mãe dele, sendo que eles acompanharam, em segurança, as buscas no imóvel. O depoente confirmou que foi quem localizou ou objetos no interior da mochila.

A testemunha de defesa Rosana Pires do Amaral (mãe do acusado), ouvida como informante, declarou que no dia 20 de maio (data do roubo) Maicon trabalhou até às 17 horas, ao passo que ela, que trabalha até as 16 horas, chegou mais cedo. Contou que Maicon chegou, tomou banho, jantou e ambos ficaram assistindo televisão. Seu namorado chegou por volta de meia noite, ou um pouco mais, visto que ele trabalha até às 23 horas. Afirmou que, depois, Maicon foi dormir. Era uma sexta-feira, reiterando que Maicon não saiu de casa. Questionada sobre o cumprimento do mandado de busca, mencionou que os policiais já tinham ido uma semana antes em sua casa, entre eles o Delegado, e reviraram toda a casa e não tinha nada lá dentro. Alegou que, antes de irem embora, os policiais avisaram que voltariam com outro mandado na semana seguinte. Então, os policiais voltaram de manhã, que não era nem 06 horas, e deparou-se com um policial na porta e perguntou para ele "de novo?", ao que o policial respondeu "pois é". Contou que nesse momento disse ao policial que poderiam entrar e ver tudo o que tinha dentro da casa, mas que o policial respondeu que não seria preciso, pois já tinham as provas que queriam. Somente depois os policiais foram até os fundos da casa e pegaram seu filho, e um dos policiais veio com o celular dele na mão e o talão de cheques em cima. Alegou que era a declarante que fazia a limpeza do quarto de Maicon e que jamais percebeu alguma coisa estranha no cômodo; que não tinha nada no quarto de Maicon. Reafirmou que Maicon não saiu na

sexta, mas sim no sábado, para ir em uma festa, em uma edícula, na cidade de Palmares, retornando no domingo à 01 hora e, depois disso, não saiu mais naquele dia, visto que na segunda-feira tinha que trabalhar. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que seu namorado trabalha no Colombo e para seu turno às 23 horas, e, por isso, chegou em casa por volta da meia noite, ou um pouco mais; que estava junto de Maicon assistindo filme; que Maicon ficou mais um pouco e depois foi dormir. Disse ter certeza que era dia 20, uma sexta-feira, e Maicon estava dentro de casa, e não saiu. Maicon só saiu no sábado e voltou no domingo. Disse ter ouvido sobre o roubo e por isso pôde afirmar que Maicon estava em casa no dia em que o crime ocorreu. Por fim, às perguntas do Magistrado, respondeu que os policiais foram duas vezes em sua casa. Disse que, na primeira delas, uma semana antes, foi o delegado e alguns policiais; que isso aconteceu em uma quarta-feira, e nesse dia não encontraram nada. Então, voltaram quase uma semana depois, ocasião em que prenderam Maicon e, nesse dia, o Delegado não estava entre os policiais. Contou que os policiais não quiseram fazer a vistoria na casa da declarante e que acharam as provas que queriam no fundo, no quarto do seu filho. Que seu filho disse não ter participado do crime e, inclusive mandou uma carta pedindo para que fizessem perícia no talão de cheques.

A testemunha de defesa Ladir Pires do Amaral (tio do acusado), ouvido como informante, informou que Maicon trabalhou em sua companhia na sexta-feira. Explicou que Maicon fazia bicos com o declarante e que na data de 20 de maio, o acusado trabalhou em sua companhia o dia todo, até por volta das 17 horas. Maicon era auxiliar de servente. No mais, não soube dizer o que Maicon fez na noite do referido dia, visto que tem família e foi para sua casa após pagá-lo. Ressaltou que Maicon não falou nada para o declarante sobre o que teria feito na noite do dia 20. A testemunha de defesa Robison Rodrigo Florentino informou que é namorado da mãe de Maicon e afirmou que no dia dos fatos (data do roubo) Maicon não saiu de casa.

Disse que, nesse dia, chegou do trabalho e Rosana e Maicon estavam lá; Maicon havia tomado banho, ficou assistindo um pouco de televisão e depois foi dormir. Explicou que nessa época o declarante estava trabalhando em outro horário, então chegou em casa por volta das 20h30min. Afirmou que Maicon só saiu no sábado e voltou no domingo, visto que não tinha quem o buscasse em uma festa em Palmares. Tem certeza que no dia do roubo, Maicon estava em casa, pois acredita que Maicon não teria coragem de fazer uma coisa dessas. Lembrou-se que no dia 20 Maicon estava em casa, pois era dia de pagamento, e pediram um lanche. Acha que Rosana está se confundindo com os horários. Perguntado o que teria feito o que fez no dia 13 de maio e no dia 27 de maio, não se recorda do que fez nesses dias.

O acusado Maicon Uiler Pires do Amaral Silva declarou à autoridade policial: "Neste ato está sendo assistido por seu advogado Dr. Donizete Aparecido Bianchi, OAB 413627/SP, com endereço comercial na Rua Nicola Servidoni, 63 - Jd José Carnellosi, Ariranha/SP, Tel. (17) 99782-2166. Alega o declarante que na data do fato permaneceu em sua casa durante toda a noite mencionando que não cometeu o crime que ora lhe é imputado. O declarante alega que na época dos fatos, ou seja, na segunda-feira pretérita ao cometimento do crime, após ter concluído a aula do curso de contabilidade na cidade de Catanduva, encontrou outros três indivíduos do sexo masculino que interpelaram o declarante no ponto de ônibus enquanto este fumava um cigarro de maconha. Após terminarem de fumar o baseado, afirma o declarante que referidos indivíduos solicitaram um transporte por meio de aplicativo, do tipo Uber, quando então o declarante pediu carona a esses indivíduos o que foi concedido. Durante o trajeto, narra o declarante que não conversou com referidos indivíduos, pois permanecia manuseando seu aparelho celular até sua chegada nesta cidade. Após desembarcar do veículo, afirma o declarante que se despediu desses indivíduos e foi para a sua casa sem pegar ou manter contato com essas pessoas. Depois dessa data, o declarante foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação de um aparelho celular sendo que em relação a esse crime foi arbitrada fiança e após o pagamento da mesma foi colocado em liberdade. Alega o declarante que na data de sua prisão não pediu ao seu vizinho João Vitor para que este guardasse alguma coisa que estava em seu poder nem momentos antes do cumprimento do mandado de busca domiciliar naquela data. Em relação ao encontro do talão de



cheque, durante o cumprimento de novo mandado de busca em sua residência, alega o declarante que não ocultava em sua residência nenhum talão de cheque e que não são verdadeiras as acusações que lhe são feitas referente a este crime de roubo que o declarante assevera não ter cometido. Dada a palavra ao Advogado disse não ter perguntas." (fl. 70)

Em juízo, o acusado Maicon negou a autoria do crime. Alegou que na hora do roubo estava em sua casa. No dia em questão, chegou do serviço e como estava muito cansado, tomou um banho e ficou com a sua mãe, assistindo televisão. Confirmou que estava em casa no dia 02 de junho, quando os policiais foram até a residência para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Não soube informar como o talão de cheques da vítima Rosely foi parar lá. Mencionou, entretanto, que uma semana antes a polícia já tinha ido em sua casa com mandado de busca e apreensão e não encontraram nada. Sabe, entretanto, que está sendo investigado em outro processo e recorda-se que na primeira busca foi conduzido para a Delegacia. Mais uma vez, disse não saber o porquê do talão de cheques da vítima Rosely ter sido encontrado dentro de sua casa, até porque, não teria o que fazer com um cheque e pediu a oportunidade de tirar as digitais das folhas de cheque e ficará demonstrado que nem relou no talão. Confirmou que a mochila em que estaria o talão de cheques lhe pertencia e que a usava para trabalhar, mas negou que o cheque não estava na mochila. Sobre o celular e a corrente, alegou que o celular pertencia a seu irmãozinho e o estava utilizando para se comunicar com sua mãe quando ela estava trabalhando; a corrente lhe pertencia. Questionado sobre a versão dada na fase policial, alegou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais o prensaram para falar; que disseram para dar um depoimento, pois, caso contrário, iriam bater nele e, por isso, ficou com medo e sentiu-se coagido. Disse que na Delegacia, o seu advogado, Dr. Donizete, se apresentou bem depois. Que a coação alegada teria ocorrido quando estava na celinha e que após o Dr. Donizete chegar, deu o seu depoimento. Às perguntas da Defesa, disse que no dia do roubo, chegou em casa por volta das 17h e ficou assistindo televisão com sua mãe naquela noite. No mais, sobre a versão na polícia, deu o depoimento que fora mandado, mesmo na presença de seu advogado, pois os policiais militares o ameaçaram. Perguntado que hora que seu padrasto chegou em casa, inicialmente respondeu onze horas e, corrigindo-se, oito horas, oito horas e meia.

Essas são as provas.

Pois bem. Diante do que foi dito em audiência e juntado nos autos, está mais do que comprovada a materialidade e autoria do crime, restando suficientemente demonstrada a participação do acusado no roubo em questão.

O talão de cheques subtraído da vítima foi encontrado na residência do acusado, em seu quarto, dentro de sua mochila de uso diário.

Os policiais militares Dirceu e Rafael relataram que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão encontraram o talonário de cheques subtraído da vítima na mochila do acusado, em seu quarto. Irrelevante que as citadas testemunhas não tenham se recordado, em juízo, da cor da mochila ou do banco emissor do talão de cheques, dados esses acessórios e que não desqualificam seus relatos, tampouco suscita qualquer dúvida sobre o efeito encontro da res furtiva, tal como narrado.

Vale dizer que o próprio acusado admitiu que a mochila lhe pertencia, apenas negando que em seu interior estivesse o talão de cheques roubado. Neste ponto, a insinuação da Defesa de que o encontro do talonário na casa do acusado teria sido forjado pelos policiais é totalmente descabida e carente de verossimilhança.

Em primeiro lugar, os policiais responsáveis pelo cumprimento da ordem de busca e apreensão na residência do réu e pelo encontro da res furtiva sequer conheciam o acusado, ressaltando-se, sobre isso, que exercem suas funções em outra localidade e apenas foram chamados a auxiliar no cumprimento da diligência, tendo em vista serem vários os endereços a serem diligenciados e reduzido quadro de policiais locais.

Assim, os milicianos não teriam (e nem restou demonstrado) qualquer motivo para incriminar injustamente o acusado por crime de tamanha gravidade. Ademais, o réu não apresentou qualquer motivo coerente ou evidência concreta a indicar perseguição policial.

Além disso, para o acolhimento de referida tese defensiva, seria necessário

pressupor que os policiais estivessem em posse do talonário roubado (que foi apreendido e restituído à vítima), o que é, por certo, insensato. A bem da verdade, referida tese, desprovida de qualquer prova, beira à leviandade.

Nesse particular, é preciso ressaltar que o depoimento dos policiais merece total crédito, não devendo ser impugnado, pois, como dito, inexistente qualquer indício de que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado pelos crimes em apuração. Seus depoimentos foram seguros e coesos e merecem toda a credibilidade. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) . 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) . 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Tráfico de entorpecentes - Agentes flagrados guardando e tendo em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade - No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) . (TJSP; Apelação Criminal 0000586-62.2016.8.26.0168; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)

Caberia à Defesa, de qualquer forma, o ônus de demonstrar a imprestabilidade de referida prova, o que não ocorreu no presente caso.

Desnecessária, outrossim, a submissão do talonário de cheques à busca de digitais e perícia datiloscópica. Como já ressaltado na decisão que indeferiu o requerimento formulado pela Defesa, referida prova técnica se mostraria inconclusiva e inútil, considerando-se o tempo decorrido entre a subtração (20/05/2022) e a apreensão do talão de cheques (08/06/2022), bem como pelo fato de que outras pessoas manusearam o material, inclusive por ocasião de sua apreensão. Aliás, a experiência jurídica aponta que raramente são encontrados, em cenas delitivas e instrumentos ou produtos de crime, fragmentos papilares suficientes à individualização da digital e comprovação de sua identidade. É que o se viu no presente caso inclusive. É que durante perícia realizada na residência da vítima, no dia seguinte ao roubo, foram coletados fragmentos papilares, contudo, segundo informação técnica de fls. 416/417, não apresentavam condições de aproveitamento papiloscópico, ou seja, não possuíam elementos individualizadores de uma impressão papilar em quantidade e qualidade suficientes para a comprovação de sua identidade. Quem diria em um talonário de cheques subtraído e provavelmente manuseado por mais de uma pessoa.

De igual modo desimportante o fato, suscitado pela Defesa, de que nada teria sido encontrado em busca domiciliar realizada no imóvel do réu no dia 24/05/2022. De

pronto, é preciso esclarecer que as duas buscas domiciliares não guardam, em princípio, qualquer relação e buscavam a obtenção de fontes materiais de provas de fatos distintos. Assim, a primeira busca realizada na casa do acusado não visava a busca de elementos de prova do crime de roubo em apuração; àquela altura, não se tinha qualquer notícia do envolvimento do réu no delito em questão. Melhor esclarecendo, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência de Maicon porque havia evidências de que ele estaria na posse de um aparelho celular objeto de furto ocorrido no dia 25/03/2022. Constava que, segundo histórico de utilização do aparelho, fornecido pela operadora de telefonia, após a suposta subtração, mais precisamente em 29/03/2022, foi inserido no aparelho celular furtado chip cadastrado em nome de Maicon. O expediente correlato foi registrado sob o número 1500249-64.2022.8.26.0531. A busca domiciliar foi realizada em 24/05/2022, o aparelho celular mencionado foi encontrado e Maicon foi preso em flagrante delito e colocado em liberdade provisória na mesma data diante do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial (1500284-24.2022.8.26.0531). Ocorre que após o cumprimento do citado mandado de busca e apreensão, a autoridade policial teria recebido denúncia anônima de que Maicon teria participado do roubo ora apurado, ocorrido em 20/05/2022, em conluio com pessoas da cidade de Santos, e segundo as informações repassadas, Maicon teria deixado parte dos bens subtraídos e a arma de fogo utilizada no crime nas residências de João Vitor e Joice, sendo que ainda havia informações do envolvimento de João Vitor no tráfico de drogas. Assim, a autoridade policial representou por nova ordem de busca e apreensão na residência do acusado Maicon, e também nas residências de João Vitor e Joice, com vistas, agora, à apreensão de bens subtraídos no roubo ora apurado, bem como da arma de fogo utilizado e de entorpecentes. O novo pedido foi objeto do Procedimento nº 1500298-08.2022.8.26.0531, em apenso. E, concedida a ordem, realizada nova diligência na residência do acusado, logrou-se encontrar o talonário de cheques roubado da vítima Rosely.

Fato é que na primeira diligência não havia ainda informação da participação do acusado Maicon no crime de roubo. Aquela busca domiciliar tinha como objetivo apuração de outro delito e restringia-se ao encontro do aparelho celular subtraído. Deste modo, a circunstância (talonário de cheques não encontrado na primeira diligência) em nada altera a conclusão deste Magistrado, não causando qualquer estranheza ou dúvida, na medida em que possível que o talonário de cheques ainda não estivesse no imóvel ou que as buscas tivessem cessado após o encontro do celular buscado e antes de verificada a mochila do acusado que, como por ele mencionado, era usada diariamente.

Enfim, o réu não trouxe qualquer argumento válido para impugnar o encontro de parte da res furtiva em seu poder ou justificativa plausível para tanto.

E a apreensão da res furtiva em poder do acusado é circunstância que representa idôneo liame de autoria (TJSP; Apelação Cível 1515481-89.2021.8.26.0228; Relator (a): Francisco Bruno (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Especial da Infância e Juventude - 6ª Vara Especial da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022; e TJSP; Apelação Criminal 0000235-19.2017.8.26.0083; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021).

Mas a certeza da participação do acusado do crime em comento não se restringe a isso.

A vítima Rosely reconheceu o acusado em sede policial como um dos autores do roubo (fl. 73). E em juízo confirmou o reconhecimento pessoal feito naquela fase, esclarecendo que muito embora o réu estivesse com o rosto parcialmente coberto por máscara (como se observa das imagens da câmera de segurança, os roubadores usavam, no rosto, apenas máscaras de proteção de contágio ao Covid-19, ou seja, que cobrem parcialmente a face, e capuz da própria blusa), pôde observar seu olhar e o reconheceu imediatamente entre as demais pessoas colocadas ao seu lado.

Houve a observância, pela autoridade policial, das recomendações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Após prévia descrição das características físicas observadas, o réu foi colocado, para reconhecimento, juntamente com outros três

indivíduos de características semelhantes, como consta do auto de reconhecimento de fl. 73, o que foi ainda garantido pela vítima em juízo.

E nem se diga que novo reconhecimento deveria ser realizado em juízo, durante a audiência de instrução, especialmente diante da limitação natural decorrente da realização da audiência em formato virtual, participando o réu de forma remota, na unidade prisional, o que poderia prejudicar a qualidade do reconhecimento, além do tempo decorrido entre o crime e a instrução processual. Além disso, tanto Acusação como Defesa dispensaram a providência.

De toda sorte, a vítima foi enfática e segura quanto ao reconhecimento realizado na fase policial. Neste ponto, destaco que, em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão da natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente algum inocente. Nesse sentido:

"A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso". (STJ AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REISJUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

No mais, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há qualquer contradição relevante nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas de acusação. Enfim, essas provas são mais que suficientes a comprovar a participação do acusado no crime. Com efeito, a Defesa não produziu prova idônea em sentido contrário. A versão apresentada pelo réu em juízo, além de inverossímil e permeada de inconsistências, restou isolada nos autos. Por sua vez, o depoimento das testemunhas de defesa, que afirmam que o réu estaria em casa no dia e hora do roubo, deve ser visto com ressalvas, diante do parentesco e grau de relacionamento com o acusado, o que evidencia interesse em sua absolvição.

É caso, portanto, de condenação do acusado.

Em seguimento, o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) restou sobremodo demonstrado. A vítima foi categórica ao afirmar que o roubo foi perpetrado por no mínimo três agentes, que a abordaram na entrada de sua residência. Além disso, as imagens da câmera de segurança confirmam a participação de quatro pessoas na empreitada criminosa: três delas abordaram a vítima e a quarta